

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009386-23.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: VAGNER MAIA DA CRUZ

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTA CONTRA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO CABÍVEL APENAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **NÃO CONHECER DO RECURSO**, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5009386-23.2025.4.02.5101

510015379528 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009386-23.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: VAGNER MAIA DA CRUZ

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por VAGNER MAIA DA CRUZ contra ato judicial que, quanto aos pedidos de isenção de ICMS e IPVA, excluiu o Estado do Rio de Janeiro do polo passivo da demanda e reconheceu a incompetência da Justiça Federal.

É o breve relatório.

VOTO

Em sede de Juizado Especial Federal, a Medida de Urgência contra decisões de primeira instância, nos termos do art. 20 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro - Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019, serve apenas como **instrumento processual para impugnar as decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares ou liminares, bem como os pedidos de antecipação de tutela**, ou seja, só é cabível em provimentos emergenciais.

No caso, o recorrente se volta contra a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao Estado do Rio de Janeiro.

Nesse contexto, não se tratando de decisão que versa sobre tutela provisória, inadequada a via eleita pelo recorrente para a impugnação da ordem judicial.

Pelo exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos.

5009386-23.2025.4.02.5101

510015379527 .V2